



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000861651

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000106-17.2018.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDIVALDO DOS SANTOS.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.

São Paulo, 25 de outubro de 2018.

Hermann Herschander

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

Apelação Criminal no. 0000106-17.2018.8.26.0200

Apelante: Ministério Público

Apelado: Edivaldo dos Santos

Comarca: Gália

Voto no. 32.576

1. Insurge-se o Ministério Público contra a r. sentença¹ de lavra do MM. Juiz de Direito, Dr. HENRIQUE DADA PAIVA, cujo relatório ora se adota, que absolveu o apelado da imputação de prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, c.c. as disposições da Lei nº 11.340/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pugna o apelante pela condenação do réu nos termos da

¹ Fls. 89/92.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

denúncia.

Devidamente contra-arrazoado² o recurso, sobreveio parecer³ da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr. LUIZ ROBERTO CICOGNA FAGGIONI, voltado ao seu provimento.

É o relatório.

2. Respeitado o entendimento do ilustre membro do Ministério Público, a pretensão recursal não comporta guarida.

A acusação é de que Edivaldo dos Santos, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada, *Daiane Cristina de Souza Campos*, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Segundo a denúncia, a vítima havia rompido o relacionamento amoroso com o réu. Na data dos fatos, ao voltar para sua residência, foi interceptada pelo acusado, que parou seu automóvel na via pública e a agarrou pelos cabelos e pelo pescoço, forçando-a com chutes e socos a entrar no veículo. A ofendida, contudo, conseguiu se desvencilhar do agressor e correr para sua residência, tendo ele na sequência entrado no veículo e se evadido do local.

² Fls. 115/118.

³ Fls. 129/132.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

A materialidade, demonstrada por laudo de exame de corpo de delito⁴, é indiscutível.

Na fase policial, o réu nada relatou sobre os fatos, limitando-se a dizer que recebeu mensagens provocativas da vítima pelo aparelho de telefone celular, e que leu uma mensagem desabonadora a seu respeito em postagem feita pela ofendida numa rede social, tendo comparecido à delegacia apenas para fazer constar do inquérito que é a vítima quem está procurando assunto com ele, e não o contrário.

Em Juízo, negou a acusação. Relatou que na data dos fatos a ofendida saiu do trabalho e foi até sua residência, tendo-lhe enviado uma mensagem, pedindo para que ele saísse a fim de encontrá-la. Disse que não respondeu as mensagens, apenas informando que não estava em sua residência. Contou que a vítima foi até a residência dela, retornando posteriormente ao local dos fatos e dizendo, por meio de mensagens enviadas pelo telefone celular, que ficaria sentada na frente de sua residência até que o réu aparecesse. No caminho de volta para sua residência, decidiu parar em local próximo à casa da vítima ao vê-

⁴ Fls. 38/39. Concluiu a perícia, por meio de relatório médico emitido em atendimento médico em hospital, que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, assim descritas: “escoriações em membro inferior (joelho); hematoma em membro inferior esquerdo”.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

la descendo a rua, momento em que esta começou a xingá-lo de forma bastante alterada, desferindo-lhe chutes, tapas e socos. Alegou que apenas se defendeu das agressões sofridas, tendo, inclusive, se machucado após um empurrão da vítima. Na sequência, ao se levantar, empurrou a ofendida, a qual caiu no chão, tendo corrido e gritado em seguida. Viu posteriormente que a ofendida havia postado fotos dos ferimentos numa rede social, embora ela o tenha feito após ter ido a festas de carnaval. Declarou que se evadiu do local em seguida, não tendo visto se a vítima havia se machucado ou não. Disse que haviam terminado o relacionamento havia cerca de um mês e que aceitava o fim da relação, tendo iniciado, inclusive, outro relacionamento. Por fim, afirmou que ficou com um hematoma na boca e outro em seu joelho.

Sua versão não encontra sólido desmentido nos autos.

Ouvida na delegacia, a vítima declarou que namorou o réu por cerca de dois anos, e que, em vista de o relacionamento nunca ter sido harmônico, decidiu por fim nele. Disse que o acusado nunca aceitou o término e que, por pressão dele, acabava reatando. No dia dos fatos, ao retornar do trabalho para sua casa, foi interceptada pelo apelante, que parou seu



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

automóvel em via pública, dele descendo para, então, agarrá-la pelos cabelos e pescoço. Ele tentou colocá-la dentro de veículo, desferindo-lhe chutes e socos nas pernas e seios, ao que resistiu. Contou que pôde se desvencilhar dele, tendo corrido em direção à sua residência, ao passo que o réu entrou em seu carro e deixou o local. Afirmou que buscou atendimento no hospital local e que não pretende reatar o relacionamento, tendo inclusive requerido medidas protetivas contra o apelante. Por fim, asseverou que sua vizinha, Aline, pôde ouvir seus gritos, tendo aparecido a tempo de ver o réu deixando o local.

Perante o Magistrado, a ofendida voltou a confirmar as agressões. Disse que havia terminado o relacionamento com o acusado havia cerca de um mês, embora ainda mantivessem contato. Declarou que na data dos fatos, entre 00h30 e 00h50, foi ao encontro do réu em sua casa para receber R\$ 600,00 que ele lhe devia em virtude de ter danificado seu aparelho celular, mas ele se negou a pagar. Decidiu, então, ir embora, tendo ligado para o apelante de forma provocativa em seguida, dizendo-lhe que encontraria uma outra pessoa. Ao chegar em sua casa, viu o veículo do acusado parar nas proximidades, tendo ele descido dele e a agarrado pelos cabelos, tentando forçá-la a entrar em seu automóvel, momento em que feriu uma das pernas. Contou



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

que tentou se defender “se batendo”, e começou a gritar. Ao tentar correr, foi puxada pelos cabelos e caiu no chão, sendo que o réu, na sequência, decidiu chutá-la na perna direita e a desferir-lhe socos na região dos seios. Relatou que não se lembra do número de chutes que o acusado lhe desferiu, embora tenha sofrido escoriações em sua perna direita. Afirmou que conseguiu correr e entrar em sua casa, tendo o acusado corrido atrás dela e caído no chão ao tropeçar. Decidiu acionar a polícia na sequência, tendo registrado a ocorrência no dia seguinte. Acrescentou que, quando gritou por socorro, sua vizinha Aline a escutou e se dirigiu ao local dos fatos, tendo visto o veículo do acusado inclusive. Por fim, declarou que recebeu atendimento no Hospital São Vicente e que ficou machucada em ambas as pernas e no seio direito, embora o médico tenha examinado apenas suas pernas.

A seu turno, a testemunha Aline Aparecida Camargo Bernardo, vizinha da vítima, declarou que, na data dos fatos, por volta de 1h00, ouviu gritos de socorro, tendo identificado a voz da vítima. Afirmou que não pôde presenciar os fatos e que, embora tenha visto um automóvel escuro passar, não pôde identificar o modelo de veículo, tampouco seu condutor. Relatou que no dia seguinte aos fatos, decidiu ir à residência da ofendida, a qual lhe reportou que o acusado a havia agredido com socos,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

chutes e puxões de cabelo, não sabendo identificar, contudo, em qual perna a vítima havia sido ferida. Disse que o seio da ofendida também estava ferido e que ainda havia um “*tufo*” de cabelo da vítima arrancado, guardado por esta quando o réu o deixou cair.

A testemunha Ivone Ignacio, igualmente ouvida em Juízo, relatou que mora perto de onde os fatos ocorreram, conhecendo a vítima “*de vista*”. Afirmou que na data dos fatos saiu de sua residência durante a madrugada para fumar, quando ouviu a vítima gritando “*pare, pare, pare!*”. Disse que viu o réu parando o carro e descendo de seu automóvel, tendo visto a vítima lhe dando tapas e socos enquanto ele se defendia deles, colocando as mãos em frente ao rosto. Confirmou que viu o acusado caindo ao se defender, tendo, em seguida, empurrado a ofendida. Ele então evadiu-se do local em seu veículo. Asseverou que não viu nem a vítima nem o réu se machucarem, pois não foi até o local dos fatos.

Como se vê, as descrições da dinâmica dos fatos não são uniformes e consistentes, tendo a própria vítima se confundido quanto às lesões sofridas e aos locais onde estariam localizadas, sendo seu relato incompatível com o laudo pericial.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

Outrossim, pesam contra o apelado, a par do laudo de exame de corpo de delito, tão somente as declarações contraditórias da vítima, relatos estes não ratificados pelos depoimentos das duas testemunhas, sob o crivo do contraditório.

De ver-se que a testemunha Aline não pôde identificar nem o automóvel, nem seu condutor, além de não ter presenciado as agressões. Ademais, não soube identificar em qual das pernas a ofendida teria sofrido lesões, identificando apenas ferimento na região do seio, não constante do laudo.

Lado outro, a testemunha Ivone confirmou a versão de legítima defesa do acusado, o qual alegou ter apenas empurrado a vítima para se defender de suas agressões, sendo estas atestadas por ficha de atendimento ambulatorial⁵.

Nesse quadro, a autoria é incerta. A prova produzida sob o contraditório não proporciona a tranquilizadora certeza quanto à responsabilidade criminal que se atribui ao réu.

Na verdade, não se afasta a possibilidade de terem os fatos ocorrido conforme descrito na denúncia; todavia, eles não se encontram suficientemente demonstrados.

Na dúvida, só resta absolver o apelante.

⁵ Fl. 71.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.

HERMANN HERSCHANDER

Desembargador